

0000049-95.2017.8.26.0244

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: BRUNO SANTOS VILELA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... foi preso em flagrante por tráfico de drogas, conforme autos do processo nº 0000231-81.2017.8.26.0244.

Assim, a flagrância delitiva, a quantidade de plantas de maconha apreendidas e a posterior prisão por tráfico de drogas denotam que o denunciado, nos fatos ora apurados, praticava, da mesma forma, tráfico de drogas [...]

Lavrado o termo circunstanciado, o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

1ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000049-95.2017.8.26.0244 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000049-95.2017.8.26.0244

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - RDO.900081/2016 - Delegacia de Polícia de Ilha Comprida

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson Henrique Ribeiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO SANTOS VILELA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal c/c art. 41 do Código de Processo Penal, em face de Jeferson Henrique Ribeiro - qualificado e representado nos autos -, imputando-lhe prática do delito previsto no art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/06.

De acordo com a denúncia de fls. 29-31 oferecida pelo Parquet:

"[...] no dia 16 de dezembro de 2016, por volta de 10h horas, em residência localizada na Rua K, nº 1080, Boqueirão Norte, na cidade de Ilha Comprida, Comarca de Iguape, Jeferson Henrique Ribeiro cultivava, para entrega a consumo de terceiros, dezesseis plantas de maconha, substância que causa dependência física e

psíquica, sim autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo pericial a ser juntado). Segundo foi apurado, na data dos fatos, o denunciado cultivava, no quintal de sua residência, local dos fatos, as plantas acima mencionadas, a fim de utilizá-las como matéria-prima para o preparo de porções de maconha, droga que entregaria para terceiros.

Todavia, durante a prática delitiva, Policiais Civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, encontraram as plantas retrocitadas.

Saliente-se que, cerca de dois meses depois, dessa prática delitiva, o denunciado foi preso em flagrante por tráfico de drogas, conforme autos do processo nº 0000231-81.2017.8.26.0244.

Assim, a flagrância delitiva, a quantidade de plantas de maconha apreendidas e a posterior prisão por tráfico de drogas denotam que o denunciado, nos fatos ora apurados, praticava, da mesma forma, tráfico de drogas [...]

Lavrado o termo circunstanciado, o réu assinou o termo de compromisso às fls. 14-15.

Inicialmente remetido ao Juizado Especial Criminal, foi determinada a remessa do feito à 1ª Vara da Comarca de Iguape em decisão de fls. 25, atendendo pedido formulado pelo Ministério Público (fls. 23-24).

A denúncia foi recebida às fls. 32.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 50-53.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 54-55).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas. Como o acusado não compareceu ao ato, não foi realizado o interrogatório (67-72 e 110-111).

O Ministério Público apresentou seus memoriais às fls. 130-132, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, defendeu a ausência de provas quanto à comercialização de drogas e pediu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 134-140).

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade restou positivada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9-10) e pelo laudo toxicológico de fls. 117-121, que identificou três vasos contendo 16 pés de Cannabis Sativa, com peso líquido de aproximadamente 350 gramas.

A autoria é certa.

Isnei Martins Ribeiro (Policial Civil) contou que recebeu denúncia de que o acusado teria drogas e armas em casa. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, porém, não encontraram entorpecentes prontos para venda. Havia, por outro lado, dezesseis pés de maconha.

Leo Wagner Ribeiro (Policial Civil) relatou que o acusado estaria traficando drogas em sua residência. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontrou no quintal do denunciado plantas de maconha sendo cultivadas. Em conversa informal, Jeferson argumentou que as drogas se destinavam ao consumo próprio.

Victor César declarou que o réu foi seu funcionário por quase três anos. Disse que Jeferson era um excelente pintor. Contou que em meados de 2016, o acusado trabalhava com o pai, também na área da pintura. Não sabe informar se Jeferson usava drogas.

O reconhecimento da traficância ou da posse para uso pessoal depende da análise das circunstâncias estabelecidas no art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, segundo o qual, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, o réu não compareceu em juízo para dar a sua versão, tanto que lhe foram

aplicados os efeitos do art. 367 do Código de Processo Penal (fls. 110-111). A quantidade de plantas apreendidas (16 pés de maconha) é significativa, embora não extraordinária.

O acusado é réu na ação penal 0001082-81.2021.8.26.0244, em tramitação perante a 2ª Vara da Comarca Iguape, e responde por tráfico de drogas e associação criminosa. Aliás, no mesmo imóvel onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão que deu ensejo à instauração da presente ação penal, foram localizados, no dia 11 de fevereiro de 2021, 9 pinos de cocaína, 9 pedras de crack, 3 túbulos grandes com maconha, 1 saco com 572,2g e um saco plástico com 120,7g de crack.

Dessa forma, considerando que a casa do réu já foi objeto de mais de um mandado de busca e apreensão, todos relacionados à comercialização de entorpecentes, bem como as informações obtidas pela Polícia Civil quanto ao envolvimento do denunciado com o tráfico, isso tudo aliado ao fato de que a quantidade de droga foi significativa e a Defesa não trouxe qualquer justificativa sobre a necessidade de ter em depósito 16 pés de maconha apenas para uso pessoal, entendo que a tese da desclassificação não prospera.

Sendo assim, no tocante à tipicidade, entendo que o réu, com consciência e vontade, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na denúncia, cultivou, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 16 de plantas de maconha para posterior comercialização, razão pela qual seu comportamento se amoldou ao disposto no art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/06.

Assim, praticada a conduta típica, presume-se também antijurídico o comportamento do acusado, salvo se afastada a ilicitude pela prova produzida nos autos. No caso em apreço, não restou afastada a ilicitude por qualquer excludente.

A culpabilidade, como pressuposto de aplicação da pena, é indiscutível, vez que era o acusado imputável no momento da ação, gozando de plena capacidade para entender o caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhe exigível conduta diversa da adotada. Ou seja, inexistem dirimentes que amparem o acusado.

Da análise da certidão de antecedentes criminais de fls. 107-09, noto que o acusado é primário.

Presente a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que preenchidos todos os requisitos legais.

Saliento que a existência de ação penal em curso não obsta a aplicação da minorante, mormente quando sequer há sentença penal condenatória sujeita a recurso. A tramitação de outra ação penal contra o denunciado deverá, portanto, ser considerada tão somente para dosar o quantum de diminuição de pena.

A propósito:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso das partes. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Apreensão dos entorpecentes e de dinheiro em local conhecido pelo movimento de tráfico de drogas. Depoimento firme e seguro do policial militar. 2. Dosimetria. Tráfico privilegiado. Existência de ações penais em curso por idêntica prática delitiva. Ausência de informações sobre condenação ainda que sujeita a recurso. Insuficiência de provas de que o acusado se dedicasse a atividades criminosas de modo habitual. 3. Regime aberto mantido. Acusado primário e pena fixada abaixo de 4 anos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Presença do requisito objetivo. Acusado primário. Afastamento do caráter hediondo afirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Pena privativa substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. 5. Recurso ministerial não provido. Recurso defensivo parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1502220-27.2019.8.26.0196; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)

O acolhimento da pretensão autoral, pois, é medida de rigor.

III – DOSIMETRIA

À luz do princípio da individualização da sanção penal (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) e do critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Com relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/06, entendo que a culpabilidade encontra-se dentro da normalidade do tipo; o réu não possui maus antecedentes; não há provas – laudo elaborado por psicólogo ou por assistente social – capazes de desabonar a personalidade e a conduta social do acusado; os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime não destoam do esperado; não há falar em comportamento da vítima na espécie; a natureza e a quantidade não merecem maior reprimenda. Sendo assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Sem agravantes ou atenuantes.

Presente a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Considerando a existência de ação penal em tramitação por infração penal idêntica, reduzo, pois, a pena em ¼, fixando-a em 3 anos e 23 dias de reclusão e 375 dias-multa.

Em relação ao regime de cumprimento de pena, considerando a primariedade, o quantum de pena aplicado e as circunstâncias judiciais, determino o cumprimento inicial em regime aberto, por força do disposto no art. 33, §2º, “c” e §3º, do Código Penal.

Ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: (i) prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo juízo da execução; (ii) prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Jeferson Henrique Ribeiro como incurso no art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/06 e aplicar-lhe a pena privativa de liberdade de 3 anos e 23 dias de reclusão, inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 375 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Substituto a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante delineado na fundamentação.

V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem detração na espécie (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal)

Inexiste dano a ser indenizado (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ausentes as hipóteses dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantenho a liberdade provisória do réu (art. 387, §1º, do Código de Processo Penal).

Expeça-se certidão de honorários ao patrono do acusado.

Autorizo a destruição das drogas apreendidas (art. 72 da Lei 11.343/06).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado: (i) remetam-se os autos à contadoria para o cálculo das custas e da pena de multa e, após, proceda-se ao seu recolhimento na forma do art. 686 do Código de Processo Penal; (ii) oficie-se o TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; (iii) comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça para fins estatísticos e para registros nos antecedentes criminais do acusado.

Iguape, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA